Kunpeng HPCKit项目法人贡献者许可协议

感谢您参与由华为技术有限公司（“华为”或“我们”）孵化和托管的Kunpeng HPCKit项目（“本项目”）。我们是本项目的代表，也是与您签订本协议的法律实体。您签署本协议，表明您同意本协议并受本协议约束。

为明确由任何实体就“贡献”授予的知识产权许可，本项目的每个贡献者须签署一份《Kunpeng HPCKit项目企业贡献者协议》（“本协议”）并交由我们存档，表明其同意如下条款。本协议将您作为贡献者进行保护，且同时也保护本项目及其用户。

本协议针对企业贡献者向本项目提交“贡献”，签订本协议的企业贡献者需授权其指定的人员（例如您的雇员或其他与您签订合同并受您约束的人员）向本项目提交“贡献”。您需要保证上述人员有权代表您向本项目提交“贡献”。

请在填写和签署本协议之前请仔细阅读本协议内容，您可以保留一份本协议的副本。

1. **定义**

   “本项目”是指我们孵化和托管的，可通过附录A中所列的代码仓访问的Kunpeng HPCKit项目（如果代码仓地址发生变化，以我们书面通知的访问地址为准），或我们通过其他方式（例如通过邮件等方式）向您提供的Kunpeng HPCKit项目的源代码。

   “本项目作品”是指我们发布在本项目代码仓或直接向您提供的Kunpeng HPCKit项目的计算机程序及随附文件，包括前述的任何更新和升级版本。

   “贡献者”或“您”是指签订本协议并自愿向本项目提交“贡献”的组织、法人实体等。

   “贡献”是指由您提交以并入本项目作品之中的代码、文档、报告等文件，以及其他您的修改、改进意见等，包括您有权利授权的前述物项。

   “提交”是指以电子、口头或书面交流等形式的交付方式，发送给本项目指定地址或本项目代表，包括但不限于为讨论和改进本项目作品的目的，在由本项目或本项目代表管理的电子邮件列表、源代码控制系统以及问题跟踪系统上进行的通信和交流，但不包括由您明确标记或以其他形式书面标注为“非贡献”的内容。

   “衍生作品”是指：本项目下，基于本项目作品，包括但不限于通过任何形式的修改、改写、翻译、汇编、编译、注释添加或转换而产生的新作品。

2. **许可授予**

   基于本协议，您特此授予我们，一个永久的、全球的、免费的、可分许可的、不可撤销的许可，以行使如下权利：

   1. 复制、使用、修改、分发、运行、展示您的“贡献”；
   2. 使用或委托第三方使用您的“贡献”以制作本项目下的衍生作品；
   3. 针对您的“贡献”，或结合了您的“贡献”的衍生作品，选择合适的开源许可证对外发布。
   4. 针对您的”贡献“，或结合了您的“贡献”的衍生作品，代表本项目对外单独发起诉讼或采取其他维权行动。

3. **专利权授予**

   基于本协议，您特此授予我们，一个永久的、全球的、非独占的、免费的、不可撤销的、可分许可的专利许可，以制造、使用、许诺销售、销售、进口和以其他方式转移您的 “贡献”以及结合了 “贡献”的衍生作品。前述专利许可仅限于您现在以及将来拥有或控制的，针对您的 “贡献”本身，或您提交“贡献”时与“本项目作品”的结合，而将必然会侵犯的专利权。如果任何第三方针对您或其他实体发起专利诉讼（包括诉讼中的交叉诉讼或反诉）或其他专利维权行动，指控您的“贡献”或前述的结

合侵犯该第三方的专利权，则您根据本协议授予该第三方的专利许可自该第三方发起该专利诉讼或维权行动之日起终止。

4. **贡献者义务**
    1. 如果您拟提交非您原创作品，您应当将该部分内容与您的“贡献”进行区分后提交给本项目，并根据您的最大努力标识该部分内容的来源以及任何存在的限制（包括但不限于版权、商标权、专利权等知识产权的限制）的完整细节，并以显著方式注明该作品系“代第三方提交”并注明第三方名称。
    2. 当您发现提交的“贡献”存在重大错误或不完整信息时，您应当尽快通知本项目代表。除非您自愿，否则您无需为您“贡献”提供支持服务。您可以提供免费或收费提供支持服务，也可以完全不提供支持服务。
    3. 如果您需要对您在本项目下的联系人做出任何更改，您有责任通知我们或本项目代表。
5. **声明与保证**
    1. 您承诺并保证，您有权基于本协议第二条和第三条进行许可授权。您进一步承诺，您通过本项目指定的每位员工或个人贡献者均有权代表您提交“贡献”。
    2. 您承诺并保证，您的“贡献”是您的原创作品，或您已经获得了相关授权在本协议下向本项目进行贡献，并确保“贡献”不包括不合法内容。
6. **免责声明**

    本项目及我们不对本项目作品以及贡献者的“贡献”提供任何形式的明示或暗示的保证，包括但不限于对其适用性、无侵权性、适销性或质量满意度的保证。

7. **违约责任**

    贡献者违反本协议约定的，应当立即采取补救措施并且在30日内改正，限期内未改正的，我们有权要求贡献者承担因此给我们造成的全部损失。

8. **法律适用及争议解决**

    本协议的订立、效力、解释、变更、执行及争议解决应适用中华人民共和国的法律。任何因本协议产生的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任一方可提交至被告所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

附录A：Kunpeng HPCKit项目地址

[1]. https://atomgit.com/kunpengcompute/SIC-community